# TEMPORARY AGENT APPOINTMENT

*NOMBRAMIENTO DE AGENTE TEMPORAL*

Massachusetts General Laws Chapter 190B, § 5-103

*Capitúlo 190B, §5-103 de las LeyesGenerales de Massachusetts*

1. APPOINTING PARTY (Parent/custodian/guardian)
   *PARTE QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN (padre/madre/tutor(a)/guardián(a))*

I, _____, residing at _____
*Yo, , que vivo en*

am the ☐ parent ☐legal guardian ☐legal custodian of the minor child(ren) listed below.
*soy (padre/madre) (tutor(a)) (guardián(a)) del niño/a/os/as que aparece(n) a continuación.*

I do hereby appoint_____, residing at
*Por medio de la presente nomino a , quien reside en*

_____ as temporary agent to exercise any power regarding the
como agente temporal para ejercer cualquier poder que pertenece

care, custody, or property [except the power to consent to marriage or adoption and any additional
*el cuidado, la custodia o la propiedad [excepto el poder de consentir el matrimonio o adopción y cualquier otros*

acts prohibited below], that I possess relative to the minor child(ren) whose names and dates of birth are:
*actos prohibidos a continuación], que yo poseo de los(as) menores cuyos nombres y fechas de nacimiento son:*

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| name/nombre date of birth/fecha de nacimiento | name/nombre date of birth/fecha de nacimiento |
| _____ | _____ |
| name/nombre date of birth/fecha de nacimiento | name/nombre date of birth/fecha de nacimiento |

The agent may NOT do the following: (*If there are any specific acts you do not want the agent to perform, please state those acts here.*)
*El(la) agente NO se le permite hacer lo siguiente: (Si hay algo en específico que usted no quiere que el(la) agente haga, escríbalo aquí)*

_____

_____

[**OPTIONAL** – you can choose an alternate agent if you want] In the event that the above-named individual is unavailable or unwilling to serve as the agent,
*[Opcional – se puede elegir un(a) agente suplente si desea] En caso de que el individuo antes mencionado no está disponible o dispuesto a servir como el(la) agente,*

I hereby appoint _____, residing at _____, as the alternate agent.
*Por medio de la presente nombro , que vive en , como el(la) agente suplente.*

The following statements are true: (*Please read*)
*Las declaraciones siguientes son verdaderas: (Por favor lea)*

- There are no court orders in effect that would prohibit me from exercising or conferring the rights and responsibilities that I wish to confer upon the agent. (*If you are the guardian or custodian, please attach the court order appointing you.*)
  *No hay ninguna orden del tribunal que prohíba que ejerza o que confiera los derechos y responsabilidades que deseo conferir a el(la) agente. (Si usted es el(a) tutor(a) legal o custodio(a), anexe la orden del tribunal en la cual usted fue nombrado(a)).*

- I confer these rights and responsibilities freely and knowingly in order to provide for the child(ren) and not as a result of pressure, threats, or payments by any person or agency.
  *Le confiero estos derechos y responsabilidades de manera libre y consciente para mantener al niño/a/os/as y no como resultado de presión, amenazas o pagos recibidos de ninguna persona o agencia.*

- I understand that, if the affidavit is amended or revoked, I must provide the amended affidavit or revocation to all parties to whom I have provided the affidavit.
  *Entiendo que si la declaración jurada se modifica o se revoca, debo proporcionar la declaración jurada modificada o la revocación a todas aquellas personas a las que se la he proporcionado.*

This document shall take effect only if and at such time as I am detained by any law enforcement agency, removed (deported) from the United States, or if my whereabouts is not known to my agent for a 24 hour period. Proof of my detention, deportation, or unavailability may be made by a copy of government document showing my detention or deportation, through the attestation of an attorney on my behalf, or through attestation of my agent.
*Este documento sólo tendrá efecto si y en el momento en que yo sea detenido por cualquier agencia policial, expulsado (deportado) de los Estados Unidos, o si mi agente desconoce mi paradero durante un período de 24 horas. La prueba de mi detención, deportación o indisponibilidad puede ser demostrado por una copia del documento gubernamental que muestre mi detención o deportación, por la atestación de mi abogado, o por la atestación de mi agente.*

This document shall remain in effect 60 days after it takes effect or until I notify the agent in writing that I have amended or revoked it.
*Este documento tendrá vigencia 60 días después de que tenga efecto o hasta que notifique a el(la) cuidador(a) por escrito que lo he modificado o revocado.*

Check applicable statements/*Marque las respuestas apropiadas*:

☐ The non-appointing parent has given consent to this authorization (*See part 5)*
*El/La padre/madre que no otorga este autorización la ha dado consentimiento (Consulta parte 5)*

☐ I have not attached the non-appointing parent consent because the non-appointing parent is: (*The non-appointing, or other parent, does not have to give permission if one of the following statements is true*)
*No he incluido el consentimiento de otro padre porque el otro padre: (El/la padre/madre que no otorge este autorización, u otro padre, no necesita consentir si alguna de las siguientes declaraciones es verdadera)*

☐ deceased/*ha fallecido*
☐ whereabouts unknown/*localización está deconocida*
☐ unwilling to provide care for the minor child/*no sea dispuesto de cuidar el niño/a(s)*
☐ unable to provide care for the minor child/*no sea capaz de cuidar el niño/a(s)*

I hereby affirm that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.
*Por medio del presente afirmo que las declaraciones anteriores son verídica y correctas a lo mejor de mi conocimiento.*

Appointing Party Signature/*Firma de parte que otorga*:_____
(parent/guardian/custodian)

Printed name/*nombre con letra de molde*:_____

Telephone number/*número de teléfono*:_____

2. WITNESSES TO APPOINTING PARTY SIGNATURE
*(To be signed by persons over the age of 18 who are not the designated caregiver)*
*TESTIGOS DE LA FIRMA DE LA PERSONA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN*
*(A ser firmado por las personas mayores de 18 años que no sean el(la) cuidador(a) asignado(a))*

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Witness #1 Signature/*Firma del testigo #1* | Witness #2 Signature/*Firma del testigo #2* |
| _____ | _____ |
| Printed Name/*Nombre con letra de molde* | Printed Name/*Nombre con letra de molde* |
| _____ | _____ |
| Phone Number/*Número de teléfono* | Phone Number/*Número de teléfono* |

3. TEMPORARY AGENT ACKNOWLEDGMENT (*To be signed and completed by the agent*)
*RECONOCIMIENTO DEL(A) AGENTE (Para ser firmado y rellenado por el(la) agente)*

I, _____, hereby accept this Temporary Agent Appointment.
*Por la presente, yo, , acepto este nombramiento de agente temporal.*

I am at least 18 years old.
*Yo tengo por lo menos 18 años de edad.*

I understand that I may, without obtaining further consent from a parent, legal custodian, or legal guardian of the child(ren), exercise power relative to the child(ren), except those powers prohibited above.
*Entiendo que puedo, sin obtener el consentimiento adicional del padre o madre, tutor(a) o custodio(a) legal del(a) o de los(as) niños(as), ejercer los derechos que pertenece(n) el/la(s) niño/a(s), excepto aquellos derechos prohibidos arriba.*

I understand that, if the affidavit is amended or revoked, I must provide the amended affidavit or revocation to all parties to whom I have provided this affidavit prior to further exercising any rights or responsibilities under the affidavit.

*Entiendo que, si la declaración jurada se modifica o se revoca, debo proporcionar una declaración jurada modificada o la revocación a todas aquellas personas a las que se la he proporcionado antes de ejercer cualquier derecho o responsabilidad estipulado en la misma.*

I hereby affirm that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.
*Por medio del presente afirmo que las declaraciones anteriores son verídica y correctas a lo mejor de mi conocimiento.*

Signature of agent/*Firma del(a) agente*: _____

Printed name/*Nombre con letra de molde*: _____

Telephone Number/*Número de teléfono*: _____

Date/*Fecha*: _____

4. ALTERNATE TEMPORARY AGENT ACKNOWLEDGMENT (*If you choose an alternate agent, please have complete and sign)*
*RECONOCIMIENTO DEL(A) AGENTE SUPLENTE (Para ser rellenado y firmado por el(la) agente, si elige uno)*

I, _____, hereby accept this Temporary Agent Appointment.
*Por la presente, yo, , acepto este nombramiento de agente temporal.*

I am at least 18 years old.
*Yo tengo por lo menos 18 años de edad.*

I understand that I may, without obtaining further consent from a parent, legal custodian, or legal guardian of the child(ren), exercise power relative to the child(ren), except those powers prohibited above.
*Entiendo que puedo, sin obtener el consentimiento adicional del padre o madre, tutor(a) o custodio(a) legal del(a) o de los(as) niños(as), ejercer los derechos que pertenece(n) el/la(s) niño/a(s), excepto aquellos derechos prohibidos arriba.*

I understand that, if the affidavit is amended or revoked, I must provide the amended affidavit or revocation to all parties to whom I have provided this affidavit prior to further exercising any rights or responsibilities under the affidavit.
*Entiendo que, si la declaración jurada se modifica o se revoca, debo proporcionar una declaración jurada modificada o la revocación a todas aquellas personas a las que se la he proporcionado antes de ejercer cualquier derecho o responsabilidad estipulado en la misma.*

I hereby affirm that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.
*Por medio del presente afirmo que las declaraciones anteriores son verídica y correctas a lo mejor de mi conocimiento.*

Signature of agent/*Firma del(a) agente*: _____

Printed name/*Nombre con letra de molde*: _____

Telephone Number/*Número de teléfono*: _____

Date/*Fecha*: _____

5. NONAPPOINTING PARENT CONSENT (*The other parent must give permission if you know where they are and they are willing and able to care for the child*)
   *Consentimiento de padre que no otorga la autorización (Otro padre debe dar el consentimiento si usted sabe dónde está y él/ella está dispuesto y capaz de cuidar del(a) niño/a(s)*

I, _____, residing at _____, am the nonappointing parent of the child(ren).
*Yo, , que vivo en , soy el padre que no otorga la autorización de el/la(s) niño/a(s).*

I consent to the designation of _____ to be a temporary agent and _____ to be an alternate temporary agent for my
*Yo doy permiso a la designación de _____ para ser el agente temporal y _____ para ser el agente temporal suplente (si elige uno) de mi(s)*

child(ren). I understand that the temporary agent will have any power regarding the care,
*niño(s). Entiendo que el(la) agente temporal tendrá los derechos que pertence el cuidado,*

custody, or property of the child(ren), [except as stated in Section 1].
*la custodia o la propiedad de el/a(s) niño(s), [excepto aquellos derechos prohibidos de parte 1].*

Signature/*Firma*:_____ Date/*Fecha*: _____

Printed Name/*Nombre con letra de molde*: _____

Telephone number/*Número de teléfono*: _____